MORI HAMADA

Insurance Newsletter

2026 年 1 月 16 日(Vol.15)

2025 年 12 月 17 日公表 保険業法施行規則、保険会社向けの総合的な監督指針等の改正案の解説 ほか

執筆者:増島 雅和、吉田 和央、小川 友規、福島 邦真、正田 和暉

Ⅰ. 保険業法施行規則、保険会社向けの総合的な監督指針等の改正案

Ⅱ. 保険に関するアップデート 2025 年 9 月～

Insurance Newsletter では、保険に関するアップデートとともに、近時のトピックをご紹介します。今回のトピックとしては、2025 年 12 月 17 日に公表された保険業法施行規則、保険会社向けの総合的な監督指針等の改正案を取り上げます。

Ⅰ. 保険業法施行規則、保険会社向けの総合的な監督指針等の改正案

2025 年 12 月 17 日、金融庁は以下の改正案を公表しました。

① 令和 7 年保険業法改正に係る内閣府令(案)等に対するパブリックコメントの実施の公表

② 令和 7 年改正保険業法(1 年以内施行)に係る「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表

③「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)(保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)関係)の公表

④「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表

各改正案はパブリックコメントの手続きに付されており、その期限は 2026 年 1 月 30 日 17 時となっています。

Insurance Newsletter 2025年1月号(Vol.13)、Insurance Newsletter 2025年9月号(Vol.14)で取り上げてきたとおり、保険業界に関する一連の問題に対する対応については、(i)損害保険業の構造的課題

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

と競争のあり方に関する有識者会議(以下「有識者会議」といいます。)の報告書(以下「有識者会議報告書」といいます。)、(ii)金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書(以下「WG 報告書」といいます。)を経て、2025 年 5 月 30 日に保険業法の一部を改正する法律(以下「改正保険業法」といいます。)が成立しました。

また、同年 9 月 30 日には令和 7 年保険業法改正に係る政令(案)が公表され、パブリックコメントを経て、12 月 19 日に結果公表、公布されています(以下「改正施行令」といいます。なお、改正施行令の内容についても以下のそれぞれの箇所で解説します。)。同時に改正法の施行日を定める政令についても公布され、改正施行令も含め、2026 年 6 月 1 日から施行されることとなります。今般公表された上記の①～④の改正案についても 2026 年 6 月 1 日から施行されることが見込まれます。

今般の改正案は、改正事項が多数に上ることに加え、対象となる法令等が保険業法施行規則(以下「改正施行規則案」といいます。)、保険会社向けの総合的な監督指針(以下「改正監督指針案」といいます。)など複数にわたっており、また、公表方法も上記①から④までに分かれているため一見して複雑な印象を受けます。

公表が上記①から④までに分かれているのは、以下の整理によるものと思われます。

① 改正保険業法を受けて必要になる**改正施行規則案**等の内容(比較説明・推奨販売に係る改正施行規則案を含む)

② 改正保険業法・改正施行規則案(上記①のうち、比較説明・推奨販売に係る部分**以外**)を受けて必要になる**改正監督指針案**等の内容

③ 比較説明・推奨販売に係る改正施行規則案を受けて必要になる**改正監督指針案**の内容

④ 改正保険業法には含まれないものの有識者会議報告書・WG 報告書で指摘された事項に関する**改正監督指針案**の内容(保険会社の保険金等支払管理態勢及び営業推進態勢、保険代理店と保険仲立人の協業など)

すなわち、①から④はいずれも有識者会議、WG 報告書等を踏まえた改正内容になっているものの、改正事項が保険業法、保険業法施行規則、監督指針のいずれのレベルの改正を要するものであるかによって、法技術的に分けられて公表されているものと思われます。

そのため、以下では上記①から④の区別に拘らず、改正案の内容を全体的に俯瞰して解説します。

なお、前述のとおり上記①から④はいずれも案であり、今後パブリックコメントを受けて内容の変更があり得る点にご留意ください。また、改正案には解釈が必ずしも明確でない部分も含まれることから(例えば、乗合代理店における比較推奨販売のあり方など)、今後公表されるパブリックコメント回答の内容も踏まえて検討する必要があります。

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

1. 改正内容の全体像

改正項目	保険業法	施行規則(案)	監督指針(案)
(1) 特定大規模乗合保険募集人に対する体制整備義務の強化(保険募集の業務関連)			
ア. 特定大規模乗合保険募集人の要件	(損保) 294 条の 4 柱書 (生保) 施行令 40 条	(損保) 227 条の 16 (生保) 215 条の 3	II-4-2-15-1(1) ①
イ. 法令等遵守責任者の設置	(損保) 294 条の 4 第 1 号 (生保) 施行令 40 条	(損保) 227 条の 17 (生保) 215 条の 4 第 1 項 1 号	II-4-2-15-3(1)
ウ. 統括責任者の設置	(損保) 294 条の 4 第 2 号 (生保) 施行令 40 条	(損保) 227 条の 18 (生保) 215 条の 4 第 1 項 2 号	II-4-2-15-3(2)
エ. 苦情処理体制の整備	(損保) 294 条の 4 第 3 号 (生保) 施行令 40 条	(損保) 227 条の 19 (生保) 215 条の 4 第 1 項 3 号	II-4-2-15-4(2)
オ. その他の態勢整備 ・ 保険募集指針の策定等 ・ 保険募集に係る内部監査の実施に関する措置 ・ 保険募集に係る内部通報への対応に関する措置 ・ 不祥事件に関する他の所属保険会社への通知 ・ 特定大規模乗合保険募集人に該当する旨の通知	(損保) 294 条の 4 第 5 号 (生保) 施行令 40 条	(損保) 227 条の 21 第 1 項 1 号から 5 号 (生保) 215 条の 4 第 1 項 4 号から 8 号	II-4-2-15-2 II-4-2-15-4(3) II-4-2-15-4(4) II-4-2-15-4(5) III-2-16(3) II-4-2-15-4(1)(6)
(2) 特定大規模乗合損害保険代理店に対する体制整備義務の強化(兼業業務関連)			
ア. 対象となる特定大規模乗合損害保険代理店	294 条の 4 第 4 号	53 条の 14 の 3	II-4-2-15-5
イ. 兼業業務に関して求められる体制整備	294 条の 4 第 4 号、第 5 号	227 条の 19、 227 条の 20、 227 条の 21 第	II-4-2-15-5

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

		1項6号	
ウ. 特定大規模乗合損害保険代理店に該当しない兼業特定保険募集人に求められる態勢整備			II-4-2-16
(3) 保険会社等に対する体制整備義務の強化			
ア. 特定大規模乗合保険募集人に業務を委託する場合の措置		53条の13 53条の13の2	II-4-2-15-1
イ. 兼業業務を行う特定保険募集人(兼業特定保険募集人)に関して損害保険会社に求められる措置		53条の14の2	II-4-4-3(2)⑧ II-4-6-3
ウ. 兼業特定保険募集人に関して保険持株会社に求められる措置	271条の21の3	210条の6の7	II-4-6-4
エ. 保険会社の保険金等支払管理態勢及び営業推進態勢			II-4-4-3 II-4-13
(4) 保険会社等による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止			
	300条1項5号	232条の2	II-4-2-2(8)
(5) 保険仲立人の活用促進に向けた対応等			
ア. 保証金の引下げ	施行令41条、44条		
イ. 海外直接付保に関する手続き及び海外直接付保の許可に係る保険媒介における保険仲立人の活用		117条3項、212条の6第4号	
ウ. 保険仲立人の不祥事件の届出義務の新設に伴う届出事項等の整備	290条1項8号	220条1項3号、3項、4項	V-7
エ. 保険代理店と保険仲立人の協業			V-4-1(2)
(6) 乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保			
		227条の2第3項4号ハ	II-4-2-9(5) ①②

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

2. 改正内容の詳細

(1)特定大規模乗合保険募集人に対する体制整備義務の強化(保険募集の業務関連)

ア 特定大規模乗合保険募集人の要件

改正保険業法では、損害保険代理店のうち、複数の保険会社の商品を扱う(乗合)形態であって規模が大きい代理店を「特定大規模乗合損害保険代理店」と定め(改正保険業法 294 条の 4 柱書)、追加の体制整備が義務付けられました。

また、生命保険募集人に対しても政令において同じ措置を規定するために、改正施行令 40 条柱書が改正されています。具体的には、保険業法 282 条 3 項に定める一社専属制の例外要件として、「当該生命保険募集人が法人であって各事業年度における所属保険会社等から保険募集の業務に関して受領した手数料、報酬その他の対価の額が内閣府令で定める額以上であることその他内閣府令で定める要件に該当する場合にあっては、当該各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、当該生命保険募集人が、内閣府令で定めるところにより法第二百九十四条の四各号に掲げる措置に準ずるものとして内閣府令で定める措置を講ずる場合」が追加され、これを根拠に(乗合)生命保険代理店にも同様の体制整備が求められることになります。このように体制整備義務が上乗せされる(乗合)生命保険代理店は「特定大規模乗合生命保険募集人」と定められています。

特定大規模乗合生命保険募集人、特定大規模乗合損害保険代理店の具体的な要件は以下のとおりです(以下、特定大規模乗合生命保険募集人、特定大規模乗合損害保険代理店を総称して、「特定大規模乗合保険募集人」といいます。)。

- 特定大規模乗合生命保険募集人(改正施行規則案 215 条の 3 第 2 項)
  - (生保のみ)直前事業年度の手数料等が 20 億円以上の乗合代理店
  - (生損兼営)直前事業年度の生保の手数料等が 10 億円以上、かつ、直前事業年度の生損合算の手数料等が 20 億円以上の乗合代理店(ただし、損保を合算するのは二以上の損保に乗り合っている場合のみ)
- 特定大規模乗合損害保険代理店(改正施行規則案 227 条の 16 第 2 項)
  - (損保のみ)直前事業年度の手数料等が 20 億円以上の乗合代理店
  - (生損兼営)直前事業年度の損保の手数料等が 10 億円以上、かつ、直前事業年度の生損合算の手数料等が 20 億円以上の乗合代理店(ただし、生保を合算するのは二以上の生保に乗り合っている場合のみ)

また、一度特定大規模乗合保険募集人となった代理店が、その後上記要件を満たさなくなった場合も、最長で 2 事業年度の間、特定大規模乗合保険募集人として取り扱われる場合があることにも留意が必要です(改正施行規則案 215 条の 3 第 3 項、227 条の 16 第 3 項)。また、改正監督指針案は、保険会社に対し、特定大規模乗

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

合保険募集人に該当しなくなったことが判明した場合には、その理由や背景等に疑義がないか（不適切な行為に起因するものではないか等）を確認することを求めています（改正施行規則案 II-4-2-15-1(1)①）。

イ　営業所又は事務所ごとの法令等遵守責任者の設置

特定大規模乗合保険募集人は、保険募集を行う営業所・事務所ごとに、法令等遵守責任者（法令等を遵守して保険募集の業務を実施するため必要な助言又は指導を行う者）を設置する必要があります（改正施行規則案 215 条の 4 第 1 号、227 条の 17）。法令等遵守責任者は、その業務を的確に遂行するに足りる能力を持つ者であることが求められており（改正施行規則案 215 条の 4 第 1 号ハ、227 条の 17 第 3 号）、具体的な要件は保険会社の委託方針（後記(3)ア(ア)）に定めることとされています（改正監督指針案 II-4-2-15-1(1)②エ）。

複数の営業所や事務所の法令等遵守責任者の兼務は、その業務の実施に支障を及ぼすおそれがない場合に限り認められます（改正施行規則案 215 条の 4 第 1 号ニ、227 条の 17 第 4 号）。改正監督指針案では、例えば、法令等遵守責任者が担当する営業所又は事務所の数や規模、当該営業所又は事務所における契約件数、当該営業所又は事務所に所属する保険募集人の数、営業所又は事務所間の地理的近接性等の要素も踏まえつつ、法令等遵守責任者としての業務が実効的に実施可能であり、役割や職責が十分に果たされているかに照らして判断されます（改正監督指針案 II-4-2-15-3(1)(注)）。

ウ　本店又は主たる事務所への法令等遵守責任者を指揮する者（統括責任者）の設置

特定大規模乗合保険募集人は、本店又は主たる事務所に、統括責任者（法令等遵守責任者を指揮するとともに、特定大規模乗合保険募集人の役員又は使用人に対し、これらの者が法令等を遵守して保険募集の業務を実施するため必要な助言又は指導を行う者）を設置する必要があります（改正施行規則案 215 条の 4 第 2 号、227 条の 18）。統括責任者は、その業務を的確に遂行するに足りる能力を有する管理的・監督的地位にある者であることが必要であり（改正施行規則案 215 条の 4 第 2 号ハ(1)(2)、227 条の 18 第 3 号イロ）、具体的な要件は保険会社の委託方針（後記(3)ア(ア)）に定めることとされています（改正監督指針案 II-4-2-15-1(1)②エ）。

統括責任者は現に保険募集に従事してはならず（改正施行規則案 215 条の 4 第 2 号ハ(3)、227 条の 18 第 3 号ハ）、法令等遵守責任者との兼務は認められません（改正施行規則案 215 条の 4 第 2 号ハ(4)、227 条の 18 第 3 号ニ）。また、改正監督指針案では、統括責任者は、コンプライアンス部門や監査部門の業務への従事経験を有することが望ましいとされています（改正監督指針案 II-4-2-15-3(2)(注)）。

エ　苦情処理体制の整備

特定大規模乗合保険募集人は、保険募集に係る苦情の処理に関する以下の措置を講じる必要があります（改正施行規則案 215 条の 4 第 3 号、227 条の 19、改正監督指針案 II-4-2-15-4(2)）。

- 苦情を受け付けた場合の原因究明

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

- 原因究明の結果に基づき改善が必要な場合の所要の措置
- 苦情の申立者から求めがあった場合の、原因究明の結果や講じた措置についての説明
- 苦情受付窓口の設置とその連絡先の公表
- 苦情を処理した場合の 5 年間の記録の保存
- 上記に関する社内規則等の整備

オ 特定大規模乗合保険募集人が行う必要があるその他の態勢整備

（ア） 保険募集指針の策定・公表・実施

特定大規模乗合保険募集人は、保険会社の商号や名称の明示、顧客の自主的な判断に必要な情報の提供その他の事項に関する指針（保険募集指針）を定め、公表し、その実施に必要な措置を講じる必要があります（改正施行規則案 215 条の 4 第 1 項 4 号、227 条の 21 第 1 項 1 号）。また、保険募集指針の内容については、改正監督指針案において、以下のほか、保険募集の公正の確保に関する事項が定められている必要があります（改正監督指針案 II-4-2-15-2）。

- 保険業法 294 条 3 項に基づき、顧客に対し、保険募集を行う保険契約の引受保険会社の商号や名称を明示すること
- 保険契約の締結に当たり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報として、保険業法 294 条 1 項に基づき、保険契約の内容、その他保険契約者等の参考となるべき情報を提供し、わかりやすく説明すること
- 特定大規模乗合保険募集人における苦情・相談の受付先を明示するとともに、顧客からの苦情・相談に適切に対応する等契約締結後においても必要に応じて適切な顧客対応を行うこと

また、その内容を顧客に周知するため、書面による交付・説明、店頭掲示、ホームページの活用等の措置を講じることが求められます（改正監督指針案 II-4-2-15-2）。

（イ） 保険募集に係る内部監査の実施に関する措置

特定大規模乗合保険募集人は、保険募集に係る内部監査を定期的に行うための責任者の設置、社内規則等の整備等の体制整備を行う必要があります（改正施行規則案 215 条の 4 第 1 項 5 号、227 条の 21 第 1 項 2 号）。

改正監督指針案には、経営陣（代表取締役、取締役会等）、内部監査部門がそれぞれ留意すべき点が記載されています（改正監督指針案 II-4-2-15-4(3)）。

（ウ） 保険募集に係る内部通報への対応に関する措置

特定大規模乗合保険募集人は、役職員による保険募集に係る通報・相談（内部通報）に応じ適切に対応するた

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

めの責任者の設置、社内規則等の整備等の体制整備を行う必要があります(改正施行規則案 215 条の 4 第 1 項 6 号、227 条の 21 第 1 項 3 号)。

また、体制整備に当たっては、内部通報等がなされた事案に係る利害関係者の排除や責任者の独立性の確保等により、内部通報等に対応する業務の独立性・中立性・公正性を確保することや、内部通報等を行った者を特定させる情報の共有は必要最小限にする等により、内部通報等を行った者の探索や不利益な取扱いを防止することが求められます(改正監督指針案 II-4-2-15-4(4))。

(エ) 不祥事件に関する他の所属保険会社への通知

特定大規模乗合保険募集人は、所属保険会社が自身に委託する業務において発生した不祥事件について財務局に届け出たことを知ったときは、他の全ての所属保険会社に対して、不祥事件の概要を通知することが必要になります(改正施行規則案 215 条の 4 第 1 項 7 号、227 条の 21 第 1 項 4 号)。

具体的には、必要に応じて所属保険会社等の協力を得つつ、自らの責任において不祥事件の概要を作成し、遅滞なく、不祥事件の届出を行った所属保険会社以外の所属保険会社等(「非届出所属保険会社等」)の全てに対して通知するとともに、非届出所属保険会社等による照会や調査に適切かつ十分に協力する必要があります。また、他の所属保険会社の委託業務において、当該不祥事件を惹起した者が類似の不祥事件を惹起した疑いがあるときは、当該他の所属保険会社に対して、当該者の氏名、役職その他参考となるべき事項を通知するとともに、非届出所属保険会社等による照会や調査に適切かつ十分に協力する必要があります(改正監督指針案 II-4-2-15-4(5)、III-2-16(3))。

(オ) 特定大規模乗合保険募集人に該当する旨の通知

特定大規模乗合保険募集人は、新たに特定大規模乗合保険募集人に該当することになったときに、その旨を所属保険会社に対して通知することが必要になります(改正施行規則案 215 条の 4 第 1 項 8 号、227 条の 21 第 1 項 5 号)。

また、特定大規模乗合保険募集人は、所属保険会社の求めに応じて、特定大規模乗合保険募集人として求められる態勢整備の状況や自動車修理業の実施状況等の情報を提供する必要があります(改正監督指針案 II-4-2-15-4(1))。また、特定大規模乗合保険募集人は、その要件(上記ア)を満たすか事業年度ごとに確認し、その結果を所属保険会社に共有することが求められます(改正監督指針案 II-4-2-15-4(6))。

(2)特定大規模乗合損害保険代理店に対する体制整備義務の強化(兼業業務関連)

ア 対象となる特定大規模乗合保険募集人の要件

兼業特定保険募集人である特定大規模乗合損害保険代理店は、上記(1)に加えて、兼業業務が保険金の支払いに不当な影響を及ぼすことがないよう措置を講じる必要があります(改正保険業法 294 条の 4 第 4 号イ、改

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

正施行規則案 227 条の 20)。「兼業特定保険募集人」は改正保険業法 100 条の 2 の 2 第 2 項に規定されており、同項が委任する改正施行規則案 53 条の 14 の 3 において、その兼業業務(条文上は「対象業務」)が「自動車の修理業務及びこれに付随する業務」と特定されています。そのため、自動車修理業を兼業する特定大規模乗合損害保険代理店は、対象業務(自動車修理業務)により顧客の利益が不当に害されることを防止するための措置を講じる必要がある、ということになります。

イ 兼業業務に関して求められる体制整備

(ア) 対象業務を特定するための体制整備(改正保険業法 294 条の 4 第 4 号イ、改正施行規則案 227 条の 20 第 1 項 1 号)

(イ) 対象業務が保険会社による保険金の支払いに不当な影響を及ぼさないための監視(改正施行規則案同 2 号)

(ウ) 責任者の設置や社内規則等の整備等の体制整備(同 3 号)

改正監督指針案では、自動車修理に係る見積額の適切性に係る証跡の記録・保存、責任者による定期的な調査・検証、保険会社からの求めに応じた証跡の提出・説明、保険金不正請求につながり得る事案を把握した場合の経営陣の適切な指示・関与による調査等が求められています(改正監督指針案 II-4-2-15-5(1)(2))。

(エ) 対象業務を委託する場合の、顧客の利益が不当に害されることを防止するための外部委託先管理に関する体制整備(同 4 号)

(オ) 上記(イ)から(エ)の措置の実施方針の策定、その概要の公表(同 5 号)

改正監督指針案では、公表方法について、例えば、店頭でのポスター掲示やホームページへの掲載など、顧客等に対して十分に伝わる方法であることが求められています(改正監督指針案 II-4-2-15-5(3))。

(カ) 上記(ア)から(エ)に関する記録の 5 年間の保存(同 6 号)

(キ) 苦情処理体制の整備(改正保険業法 294 条の 4 第 4 号ロ、改正施行規則案 227 条の 19)

保険募集の業務に係る苦情処理体制の整備(上記(1)エ)と同じく改正施行規則案 227 条の 19 に委任されており、兼業業務に関しても保険募集の業務に係る苦情処理体制の整備と同様の体制整備が求められます(改正監督指針案 II-4-2-15-5(5)でもその旨記載されています。)。

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

（ク） 内部監査・内部通報への対応に関する措置（改正保険業法 294 条の 4 第 5 号、改正施行規則案 227 条の 21 第 6 号）

内部監査・内部通報についても、保険募集の業務に係る内部監査・内部通報と同様の体制整備が求められます（改正監督指針案 II-4-2-15-5(6)）。

ウ 特定大規模乗合損害保険代理店に該当しない兼業特定保険募集人に求められる態勢整備

特定大規模乗合損害保険代理店に該当しない兼業特定保険募集人については、上記ア、イの規制がかからないことになります。しかし、改正監督指針案は、保険代理店が、保険会社から支払われる保険金を原資として対価を得る業務を行う場合において、自らの利益を得るために不正な費用を見積り、これによって過大な保険金の支払いが発生する可能性は、兼業特定保険募集人である特定大規模乗合損害保険代理店に限られないとして、保険会社から支払われる保険金を原資として対価を得る業務を行う全ての損害保険代理店において、その規模・特性に応じて、「II-4-2-15-5 兼業特定保険募集人である特定大規模乗合損害保険代理店が講ずべきその他の体制整備等（規則第 227 条の 20 関係）」に準じた態勢整備がなされることが望ましい、としています（改正監督指針案 II-4-2-16）。

「規模・特性に応じて」について、改正監督指針案は、「規模・特性に応じた態勢整備の検討に当たっては、「顧客本位の業務運営に関する原則（特に原則 3「利益相反の適切な管理」）を踏まえることも考えられる。」としています。同原則 3 は「金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。」としており、顧客との利益相反の可能性を踏まえて検討することを示唆するものと思われます。

（3）保険会社等に対する体制整備義務の強化

ア 特定大規模乗合保険募集人に業務を委託する場合の措置

（ア） 委託方針の策定

保険会社は、特定大規模乗合保険募集人に保険募集を行わせるときは、当該特定大規模乗合保険募集人による保険募集の事業の規模を背景とする当該保険会社に対する影響力により当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営及び公正な保険募集が損なわれることのないよう、当該特定大規模乗合保険募集人への委託に関して方針を定める必要があります（改正施行規則案 53 条の 13）。

改正監督指針案では、委託方針の内容として以下を含めることを求めています（改正監督指針案 II-4-2-15-1(1)②）。

- 特定大規模乗合保険募集人への委託の考え方
- 特定大規模乗合保険募集人に対する教育・管理・指導や代理店監査の実施方法・頻度等の考え方

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

具体的には、特定大規模乗合保険募集人における法令等遵守態勢（法令等遵守責任者や統括責任者の配置状況を含む。）や法令等遵守状況の定期的な検証方法のほか、法令等遵守に不備が認められた場合の対応方針及び具体的な対応方法を含む、また、特定大規模乗合保険募集人において顧客の適切な商品選択の機会を阻害するおそれがあり、適切な改善が図られないと見込まれる場合の対応方針及び具体的な対応方法も含む、としています（改正監督指針案 II-4-2-15-1(1)②イ）。

- 特定大規模乗合保険募集人に対する便宜供与に関して講じる措置の内容
- 特定大規模乗合保険募集人が設置する法令等遵守責任者や統括責任者に求める要件

（イ） 管理責任者の設置

保険会社は、特定大規模乗合保険募集人に保険募集を委託するときは、当該特定大規模乗合保険募集人における法令等の遵守状況を検証するための責任者（管理責任者）を設置する必要があります（改正施行規則案 53 条の 13 の 2）。

改正監督指針案では、管理責任者には、特定大規模乗合保険募集人に設置が義務付けられる統括責任者を主たる相手方として特定大規模乗合保険募集人の法令等遵守態勢（法令等遵守責任者や統括責任者の配置状況を含む。）や法令等遵守状況を確認・検証し、保険会社による教育・管理・指導の実効性を向上させることが求められるとし、この観点から、管理責任者は法令等や保険契約に関する知識を有するのみならず、コンプライアンス部門や監査部門での業務や代理店監査等に従事した経験を有することが望ましいとされています（改正監督指針案 II-4-2-15-1(1)③）。

イ 兼業業務を行う特定保険募集人（兼業特定保険募集人）に関して損害保険会社に求める措置

（ア） 自動車修理業を兼業する全ての代理店において顧客の利益が不当に害されることを防止するための措置

損害保険会社は、自動車修理業を兼業する代理店における対象業務（自動車修理業務）により、顧客の利益が不当に害されることを防止するための以下の措置を講じる必要があります（改正施行規則案 53 条の 14 の 2）。

（a） 対象業務を特定するための体制整備（同 1 号）

改正監督指針案では、保険会社が、対象保険募集人が対象業務を行っているかについて、日常的な教育・管理・指導のほか、代理店監査等の機会を通じて定期的に確認し、その結果の関連部門間での共有も含め、適切に管理する態勢を整備することが求められます（改正監督指針案 II-4-6-3(2)①）。

（b） 保険金支払部門と営業部門の適切な分離等により、保険金の支払いに関する業務の公正かつ適切な実施を確保するための体制整備（同 2 号）

改正監督指針案では、例として、本社の支払管理部門を担当する役員として、営業部門を担当する役員とは別の者を設置すること、支払管理部門及び支払部門が実施する保険金支払に関連する業務については、その指揮命令に基づくものに専念させること、支社（支部）・支店における支払管理業務及び支払業務に対しても本社の支払

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

管理部門の牽制を働かせることなどにより、保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施を確保する体制を整備することを求めています。他方で、不正請求疑義に関する情報については、支払管理部門及び支払部門と営業部門の間も含め、関連部門間で適切な情報共有がされる体制を構築することも求められます(改正監督指針案 II-4-4-3(2)⑧ア)。

(c) 上記(b)の措置の実施方針の策定、その概要の公表(同 3 号)

改正監督指針案では、公表方法について、例えば、店頭でのポスター掲示やホームページへの掲載など、顧客等に対して十分に伝わる方法であることが求められています(改正監督指針案 II-4-6-3(2)④)。

(d) 上記(a)から(b)に関する記録の 5 年間の保存(同 4 号)

(イ) 自動車修理業を兼業する特定大規模乗合損害保険代理店において顧客の利益が不当に害されることを防止するための措置

損害保険会社は、自動車修理業を兼業する代理店が特定大規模乗合損害保険代理店に該当する場合は、上記(ア)に加えて以下の措置を講じる必要があります(改正施行規則案 53 条の 14 の 2 第 1 項 5 号)。

(a) 対象業務(自動車修理業務)に関して当該代理店が講ずる措置(上記(2)イ)の状況を監視するための体制整備(改正施行規則案 53 条の 14 の 2 第 1 項 5 号イ)

(b) 上記監視により、当該代理店が講ずる措置の適切性に疑義が生じた場合、当該代理店が関与する保険金の支払査定を通常よりも厳格に行う等の方法により、保険金の支払いに関する業務の公正かつ適切な実施を確保するための体制整備(改正施行規則案 53 条の 14 の 2 第 1 項 5 号ロ)

改正監督指針案では、その例として、不正請求疑義に関する情報や疑義が生じた対象保険募集人である特定大規模乗合損害保険代理店に関する情報の適切な管理及び関連部門間での共有や、損害の確認や損害額の決定に必要十分な知識・技能を有する者の確実な関与を挙げています(改正監督指針案 II-4-4-3(2)⑧イ)。

(c) 上記(a)、(b)の措置の実施方針の策定、その概要の公表(改正施行規則案 53 条の 14 の 2 第 1 項 5 号ハ)

(d) 上記(a)、(b)に関する記録の 5 年間の保存(改正施行規則案 53 条の 14 の 2 第 1 項 5 号ニ)

ウ 兼業特定保険募集人に関して保険持株会社に求められる措置

保険持株会社は、子会社である損害保険会社を所属保険会社とする自動車修理業を兼業する代理店における対象業務(自動車修理業務)により顧客の利益が不当に害されること防止するため、当該損害保険会社が上記イの措置を講ずることを確保するための体制を整備する必要があります(改正保険業法 271 条の 21 の 3、改正施行規則案 210 条の 6 の 7)。

改正監督指針案では、定期的な確認や実効性の検証を行うことや、必要に応じた改善に向けた指導を行うための体制を整備することが求められます。また、保険持株会社の取締役及び取締役会等は、子会社である損害保険

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

会社における措置の適切性や実効性に係る重要な情報を能動的に入手するための体制を整備することが求められています(改正監督指針案 II-4-6-4)。

エ 保険会社の保険金等支払管理態勢及び営業推進態勢

(ア) 保険金等支払管理態勢

改正監督指針案では、保険金不正請求事案を踏まえ、損害査定や保険金等の支払判断に関する保険契約者間の公平性の確保に資する適切な支払管理態勢を構築することが求められています。その主な内容は以下のとおりです(改正監督指針案 II-4-4-3)。

不適切な介入の排除:

取締役会は、保険金等支払管理態勢の構築にあたり、例えば、支払管理部門及び支払部門においては、営業部門からの不適切な介入が牽制及び排除されるなど、保険会社の各部門の間で相互牽制等の機能が十分発揮されるとともに、支払管理部門及び支払部門以外の第三者(保険金請求者や保険代理店等を含む。)からの不適切な介入に影響されることなく保険金等支払いに係る判断がなされることが求められます(改正監督指針案 II-4-4-3(2)①ウ)。具体的には、不適切な介入事例を明確化することや、不適切な介入が発生した際の対応要領を整備し、関係する部門の役職員に周知徹底すること等が記載されています(同(注))。

支払管理部門における態勢整備:

不正請求の疑義がある事案においては、事案の内容に応じて、その決裁を上位の決裁権限を有する職員又は不正請求への対応を専門の担当とする職員に限定することや、保険金等支払の過程において関連部門への報告を求めるなど、保険金等の支払に当たってより慎重な判断を担保するための態勢を構築することが求められます(改正監督指針案 II-4-4-3(2)⑤ウ)。

また、関係書類等(特に損害額の算出が必要な場合には、保険事故に係る証跡を含む。)の十分な検証等を行い、保険金等不正請求事案等に係る過大な保険金支払を防止する態勢とすること、特に、疑義事案については、関係者の協力を得つつ、深度ある調査・検証を行う態勢とすることが求められています(改正監督指針案 II-4-4-3(2)⑤ケ(ア))。

関連部門との連携:

支払管理部門と関連部門が適切な連携を図ることによって、支払時のみならず、保険商品の販売・勧誘、苦情・紛争処理や保険金等不正請求事案への適切な対応が行われるような態勢となっていること、特に、不正請求の疑義に関する情報については、支払管理部門及び支払部門と営業部門の間も含め、関連部門間で適切な情報共有がされる態勢となっていることが求められています(改正監督指針案 II-4-4-3(2)④)。

内部監査部門:

内部監査部門が、支払管理部門及び支払部門への営業部門や第三者からの不適切な介入の牽制及び排除等の観点も含め、適切な支払管理態勢の検証を行うような十分な権能を付与されていることが求められて

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

います(改正監督指針案 II-4-4-3(2)⑥)。

(イ) 営業推進態勢

改正監督指針案では、あらゆるコンプライアンス・リスクに対応する観点から、営業部門への過度な圧力を防止する態勢を構築する等といった適切な営業推進態勢を確保し、運用する必要性に言及しつつ、以下の態勢整備を求めています(改正監督指針案 II-4-13)。

- 役職員に対する不適切なインセンティブとならない評価体系(営業目標、人事・業績評価等)の策定等を行い、適切に運用できているか。
- 取締役会等の経営陣においても、定期的に営業推進体制を検証する態勢が確保されているか。

(4)保険会社等による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止

保険会社等による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止に関しては、特別利益の提供の禁止について定める保険業法 300 条 1 項 5 号が改正され、その対象が保険契約者・被保険者と「密接な関係を有する者」に拡大し、また特別利益の内容として、取引上の社会通念に照らし相当であると認められない物品の購入や役務の提供(いわゆる便宜供与)が追加されました。

ア 「密接な関係を有する者」の範囲

改正施行規則案では、「密接な関係を有する者」の範囲が、以下のとおり特定されています(改正施行規則案 232 条の 2 各号)。

- 当該保険契約者又は被保険者(法人である者に限る。以下同じ。)の役員又は使用人(当該法人と実質的に同一と認められる者に限る。)
- 当該保険契約者又は被保険者の子法人等
- 当該保険契約者又は被保険者を子法人等とする親法人等
- 当該保険契約者又は被保険者を子法人等とする親法人等の親法人等
- 当該保険契約者又は被保険者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険契約者又は被保険者を除く。)
- 当該保険契約者又は被保険者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人

イ 取引上の社会通念に照らし相当であるかの基準

改正監督指針案では、物品の購入、役務の提供その他の取引に関し、以下を基準に取引上の社会通念に照らし相当であるかどうか判断するとされています(改正監督指針案 II-4-2-2(8)①ア)。

- 保険会社又は保険募集人において、保険契約の締結や、保険契約数又は保険引受シェアの調整の前提

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

として、当該取引を行う又は当該取引の内容を決定することとされていないか

- 当該取引が、保険会社又は保険募集人の事業運営において必要性のないもの又は事業運営上の必要性に照らし過大なものとなっていないか。
- 当該取引における、価格等の取引条件が、一般的な取引条件と比較し、著しく不合理なものとなっていないか。
- 当該取引が、保険契約者間の公平性を著しく阻害するものとなっていないか。

ただし、例えば、事故防止・損害抑制に係るサービスについては、保険契約の締結や、保険契約数又は保険引受シェアの調整の前提として提供されることをもって、直ちに取引上の社会通念に照らして不相当と判断されるものではない、とされています(同(注 3))。

(5)保険仲立人の活用促進に向けた対応等

ア 保証金の引下げ

保険仲立人の活用促進に向けた対応として、保険仲立人が供託する保証金の最低額が 2,000 万円から 1,000 万円に引き下げられました(改正施行令 41 条)。また、これに合わせて保険仲立人賠償責任保険で代替できる金額も 1,000 万円を控除した額になっています(同 44 条)。

イ 海外直接付保に関する手続き及び海外直接付保の許可に係る保険媒介における保険仲立人の活用

現行の保険業法上、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者である「外国保険業者」が日本において保険契約を締結しようとする場合、日本に支店等を設けて外国保険業の免許を受けることが求められています(185 条 1 項)。また、この免許を受けていない外国保険業者に対しては、原則として、日本に住所・居所を有する人等に係る保険契約を締結することを認めず(海外直接付保の禁止)、保険契約者が自ら当局へ申請し、個別審査の上で許可を受けた場合に限り、例外的に保険契約を締結することが認められています(186 条)。また、保険仲立人が媒介可能な保険契約の中には、個別審査の上で許可を受けて外国保険業者と行おうとする保険契約は含まれていません。

WG 報告書において、保険仲立人が契約者のため許可要件を満たす旨の調査を担う役割を担い、海外の保険会社が提供する許可を得た保険契約の締結の媒介を行うことを可能にするための改正が提言されたことを踏まえ、保険仲立人が媒介可能な保険契約に、保険契約者が金融庁の個別許可を受けて外国保険業者との間で締結する保険契約が追加されました(改正施行規則案 212 条の 6 第 4 号)。また、保険契約者が当該許可を得るために金融庁に提出する申請書に、仲立人意見書を添付できるようになります(改正施行規則案 117 条 3 項)。

ウ 保険仲立人の不祥事件の届出義務の新設に伴う届出事項等の整備

改正保険業法 290 条 1 項 8 号、改正施行規則案 220 条 1 項 3 号、3 項、4 項の改正により、保険仲立人に

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

よる不祥事件の届出義務が新設されます。これに伴い、改正監督指針案では保険仲立人による不祥事件に関する留意点が追加されています(改正監督指針案 V-7)。

エ 保険代理店と保険仲立人の協業

現行の監督指針上、保険仲立人は、保険代理店や保険会社と同一契約の共同取扱い(協業)を行うことは認められていません。この点について、有識者会議報告書は、複数の企業が出資するプロジェクト等に対する保険を共同で組成する際には出資する企業と関係のある保険代理店が参加することが多いところ、ここに保険仲立人が参加できない、といった問題が生じていると指摘していました。

これを踏まえ、改正監督指針案では、以下の誤認防止措置を前提として、保険仲立人と保険代理店等の協業を認めることにしています(改正監督指針案 V-4-1(2))。

- 保険媒介業務を行う前に、顧客に対して、次に掲げる事項について説明の上、同意を取得する
  - ✧ 保険仲立人等と保険募集人等における立場の違い
  - ✧ 保険募集人等との間で合意した業務分担の内容(想定される業務量や業務分担割合も含む)
- 保険募集人等は、事前に、保険会社等に対して、保険仲立人等との間で合意した業務分担の内容(想定される業務量や業務分担割合も含む)を説明の上、同意を取得する

なお、金融サービス仲介業者については、保険会社、保険募集人又は保険仲立人等と同一契約の共同取扱いを行うことは引き続き禁止されています(金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針 VI-1-4-1-1(2))。

(6)乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保

ア 比較推奨販売におけるハ方式の廃止

保険業法上、保険会社、保険募集人及び保険仲立人には、保険契約の締結に際し、顧客に保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報を提供する義務が課されています(294 条 1 項)。その際、乗合代理店に対して、複数の保険商品を比較する、又は特定の保険商品を推奨して販売する(比較推奨販売)場合においては、その販売方法に応じた説明を行うことが義務付けられています。その際、現行の保険業法施行規則 227 条の 2 第 3 項 4 号は、比較推奨の方式として、顧客の意向に沿った保険契約を選別する方式(いわゆる「ロ方式」)に加えて、顧客の意向に基づかない選別であってもその提案の理由を説明する方式(いわゆる「ハ方式」)を許容してきました。WG 報告書はこの点について、顧客の意向にかかわらず、便宜供与等の乗合代理店の利益のみを優先して特定の保険会社の商品を推奨することは、その理由を適切に説明していたとしても、顧客の適切な商品選択を阻害し得るものであり、最善の利益を勘案して誠実かつ公正に業務を遂行する義務を果たす観点からは適切な対応とはいえないと指摘していました。

これを踏まえ、改正施行規則案ではハ方式が廃止されました(改正施行規則案 227 条の 2 第 3 項 4 号ハの削除)。これにより、乗合代理店が二以上の比較可能な同種の保険契約の中から、一または二以上の保険契約を

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

選別して提案する場合(比較推奨販売)には口方式によることになり、当該選別は顧客の意向に沿ったものであること、選別した保険契約の概要と提案の理由を説明することが必要になります。

イ 口方式により比較推奨販売を行う場合の遵守事項

改正監督指針案では、乗合代理店が口方式により推奨販売を行う場合、保険募集の実務や募集形態等に応じて、以下の事項を遵守することを求めています(改正監督指針案 II-4-2-9(5)①B)。

- 事前に商品特性や保険料水準などの顧客が重視する事項を丁寧かつ明確に確認する。
- 顧客の意向に沿って選別した保険契約の中から商品特性等により特定の保険契約を推奨する場合には、顧客の最善の利益を勘案したものとして、保険募集人や乗合代理店の都合によることなく、合理的かつ一定の具体性を有する基準や理由等を説明すること。その場合、推奨する特定の保険契約以外の保険契約もある旨、顧客の求めに応じてそれらの保険契約の概要又は契約内容を説明する旨を説明すること。
- 提示・推奨する本来の基準や理由等を告げない行為、提示・推奨する基準や理由等が複数ある場合に主たるものを告げず、他の基準や理由等を告げる行為を行わないこと。
- 顧客の意向が不明確な場合であっても、保険契約の選別に当たっては、例えば、顧客が特に重視すると考えられる事項を例示するなど、可能な限り顧客の意向を把握すること。

上記は口方式に関する留意点を示していますが、実務上の運用に即してどのような方法が考えられるのか、どの程度までは許容され又はされないのかは、今後のパブコメ回答等を注視していく必要があると思われます。

ウ 比較推奨販売を行う場合の体制整備

改正監督指針案では、比較推奨販売を適切に行うための措置について、乗合代理店自身の規模や業務特性を踏まえつつ、定期的かつ必要に応じて、その実施状況を確認・検証する態勢を構築することを求めています。また、確認・検証に当たっては、便宜供与や出向が顧客の適切な商品選択の機会を阻害していないかについても確認することを求めています(改正監督指針案 II-4-2-9(5)②)。

(i) 推奨する基準や理由等について、社内規則等に規定する。
(ii) 上記(i)の社内規則等を踏まえた、適切な比較推奨販売を行うための教育・管理・指導の実施
(iii) 比較推奨販売の適切性等の確認・検証に必要となる記録や証跡等の保存期間等を社内規則等にて定めた上での、比較推奨販売の適切性に関する効率的かつ効果的な確認・検証
(iv) 上記(iii)における確認・検証結果を踏まえた、必要に応じた比較推奨販売方法の見直しや改善

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

Ⅱ．保険に関するアップデート 2025 年 9 月～

1．保険業法施行規則、監督指針等の改正

(1)市場価格調整(MVA)の仕組みを持つ保険商品の責任準備金に関するパブリックコメントの公表

金融庁は、2025 年 9 月 5 日に、「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等を公表しました。市場価格調整(MVA)の仕組みを持つ商品の責任準備金について、保険会社が適切に ALM を実施している場合における会計上の課題に対応するための改正となっています。2026 年 4 月 1 日から施行・適用されます。

この改正について、告示 3 項但書では「できる」と規定されていることから、規定の適用は任意と解されます。逆に、一度規定を適用した後に、適用をやめること自体は否定されていませんが、会計基準における継続性の原則を踏まえた判断が求められ、また、保険会社向けの総合的な監督指針 IV-5-2(3)②カ(ウ)の対応を検討する必要があるとされています(パブリックコメント 17 番)。

(2)「企業のリスクマネジメントの高度化に向けた検討会」の設置・開催

金融庁は、2025 年 12 月 9 日に、「企業のリスクマネジメントの高度化に向けた検討会」を設置しました。これは、近年、国内外で事業展開する企業は、自然災害の頻発・激甚化や地政学リスクの顕在化などにより、事業中断を余儀なくされるリスクや損失の拡大リスクが高まっていることから、企業におけるリスクマネジメントの取組みを強化していく重要性が高まっている中、損害保険の活用も含め、企業がリスクを適切に管理しつつ、成長に向けた投資を推進していくことができるよう、関係者間で共通理解の醸成に取り組んでいくためのものとされています。

同月 10 日に実施された「企業のリスクマネジメントの高度化に向けた検討会」(第 1 回)では、日本損害保険協会、及び各社からの発表を踏まえた、意見交換が実施されました。意見交換においては、日本企業では、リスク把握・評価・分析や人材育成を更に発展させる余地があり、保険キャパシティ縮小やグローバル市場での保険調達に関し、日本の安全基準が国際基準より低いことが課題となっているといった意見が出ました。また、保険プログラムを単なるリスクファイナンスとしてだけでなく、グループ全体のリスク情報の統合や全社リスクマネジメントへの活用を視野に入れるといった保険とリスクマネジメントの連携強化、保険以外の代替リスクファイナンスの活用、リスクマネジメントの高度化への経営層への動機付けや金融機関による融資先の保険カバー状況への意識強化といった意識改革への期待についての意見も出ました。

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

(3)令和 7 年資金決済法改正に係る政令(案)等の公表

金融庁は、2025 年 12 月 16 日に、「令和 7 年資金決済法改正に係る政令・内閣府令等の改正案」を公表しました。令和 7 年資金決済法改正では、電子決済手段等取引業者・暗号資産交換業者と利用者間の電子決済手段等の売買等・暗号資産の売買等の「媒介」のみを行う仲介業として、新たに電子決済手段・暗号資産サービス仲介業が新設されました(資金決済法 2 条 18 項)。これに伴い、保険会社本体で行うことができる業務のうち、金融業を行う者の業務の代理又は事務の代行(保険業法 98 条 1 項 1 号)として、電子決済手段等取引業者(資金決済法 2 条 12 項)が行う電子決済手段の交換等の媒介が追加される改正案となっています(保険業法施行規則改正案 51 条 4 号の 2)。

また、現在、保険会社の子会社は、金融関連業務(保険業法 106 条 2 項 2 号)として、電子決済手段の交換等の媒介を含む電子決済手段関連業務(資金決済法 2 条 11 項)を行うことができるところ(保険業法施行規則 56 条の 2 第 2 項 34 号の 2 の 3)、これに加えて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業のうち、暗号資産の売買等の媒介を行う業務が追加される改正案となっています(同改正案 56 条の 2 第 2 項 34 号の 4)。

今後、保険会社及びその子会社等に係る監督指針の改正案が公表される予定とのことです。本改正案に対するパブリックコメントは、2026 年 1 月 19 日 12 時まで募集されています。

(4)経済価値ベースのソルベンシー規制に関する告示の一部改正(案)の公表

金融庁は、2025 年 12 月 23 日に、「「保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件」の一部改正案等」を公表しました。DBRS と AM Best の 2 社を、同告示 2 条に定める適格格付機関として追加する改正案となっています。

本改正案に対するパブリックコメントは、2026 年 1 月 21 日 17 時まで募集されています。

2. グレーゾーン解消制度に基づく回答－モノ資産保証サービスの提供－の公表

金融庁は、2026 年 1 月 8 日に、「保険業」(保険業法 2 条 1 項)に該当するかについて、グレーゾーン解消制度に基づく回答を公表しました。

照会された事業の概要は以下のとおりです。

- 照会者は、ユーザーが自己の所有するパソコンやスマートフォン、ブランド品などの資産(以下「対象資産」といいます。)を登録することで、対象資産の価値を査定することができ、必要に応じて売却若しくはリースバックすることにより資金化、又はそのまま寄付をすることができるアプリケーション(以下「本件ア

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

プリ」といいます。)を運営している。

- 照会者は、本件アプリのサービスの一つとして、本件アプリに登録している対象資産が故障、破損等した場合に、これを修理し又は同等の代替品を提供することを約し、ユーザーから保証料を収受するサービス(以下「本件サービス」といいます。)の提供を行う。
- 本件サービスの対象は、本件アプリに登録できる対象資産のうち、スマートフォン等の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「小型家電リサイクル法」といいます。)施行令 1 条各号に定める 28 品目に限定し、補償範囲は 1 事故あたり最大 10 万円とする。
- 本件サービスは、照会者と共同運営者である他社が、連帯債務(民法 436 条)を負担し、共同して提供する。

回答内容は以下のとおりです。予め事故発生に関わらず金銭を徴収して、事故発生時に役務的なサービスを提供する形態が保険業に該当するかどうかについては、「当該サービスを提供する約定の内容、当該サービスの提供主体・方法、従来から当該サービスが保険取引と異なるものとして認知されているか否か、保険業法の規制の趣旨等を総合的に勘案して」判断することとされている(少額短期保険業者向けの監督指針 V(1)(注 2)本文)ことに照らし、保険業に該当しないとはいえないと判断しています。

① 照会者は、本件アプリに登録された対象資産の品質・価値について、本件アプリの利用に関し、本件アプリの利用者及び対象資産を購入・寄付によって譲り受けた者に対して、法的責任を負うものではないこと。

② 本件アプリに登録できる対象資産の品目については特段の限定がないため、登録されている対象資産の一部について故障・破損等が生じたとしても、直ちに本件アプリの解約に至るような強い影響は認められないこと。

③ 本件アプリは、ユーザーにおいて、自己の所有する対象資産の価値を把握し、資金化又は寄付する場を提供するものであって、対象資産は小型家電リサイクル法施行令各号に定める 28 品目に限定するものではない。したがって、照会者の本業は、小型家電リサイクル法に定める業務・義務を履行するものではなく、また同法の目的を実現することを主たる目的として提供される業務ではないこと。

④ アプリケーションを提供する事業者、古物商、又は古物市場主において、予め金銭を収受した上で、故障・破損等が発生した場合に、修理又は代替品を提供するサービスについては、従来から保険取引と異なるものとして認知される状況は認められないこと。

①については、保険業該当性の判断にあたり、「なお、物の製造販売に付随して、その顧客に当該商品の故障時に修理等のサービスを行う場合は、保険業に該当しない。」(少額短期保険業者向けの監督指針 V(1)(注 2)なお書き)ではなく、同(注 2)本文が適用されることの根拠を示すものと考えられます(金融庁「保険業該当性に関する Q&A」12 番参照)。②及び③については、「当該サービスの提供主体・方法」の考慮要素のうち、「当該サービス

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

とサービス提供者の本業に関連性があり、本業の一環として行うものであるか」(同 18 番)について、本業の一環として行うものではないという判断を示していると考えられます。④については、「従来から当該サービスが保険取引と異なるものとして認知されているか否か」について、これに該当しないという判断を示したものと考えられます(同 19 番)。

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。
© Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.